

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1734/2531

นายสนิท อันอัมพร กับพวก

โจทก์

นายโชค ประเสริฐผล กับพวก

จำเลย

กรมการแพทย์ จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาต

ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 101)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันหรือแทนกันใช้เงิน 19,740 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง จนถึงวันที่จำเลยชำระหนี้เสร็จให้แก่โจทก์ที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 99,98)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่ 3 ไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่ 3 ไว้ในระหว่างฎีกา

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ